

Konzessionsvertrag Wasser

Zwischen

badenova AG & Co. KG
- nachstehend „Gesellschaft“ genannt -

und der

Stadt Freiburg
- nachstehend „Stadt“ genannt -

§ 1

Gegenstand des Vertrages

1. Die Stadt überträgt der Gesellschaft die ausschließliche Konzession für die Versorgung der Stadt und ihrer Einwohner mit Wasser.
2. Die Stadt gestattet der Gesellschaft, ihre Grundstücke zur Versorgung der Einwohner der Stadt mit Wasser nach den Bestimmungen dieses Vertrages zu nutzen.
Die Stadt wird während der Dauer dieses Vertrages keine anderen, der öffentlichen Versorgung mit Wasser dienenden Anlagen ausführen und betreiben, noch dies einem Dritten gestatten, soweit die Benutzung von Verkehrsräumen oder Grundstücken, über die die Stadt jeweils verfügt, in Frage kommt. Etwa bestehende Rechte Dritter werden

hierdurch nicht berührt. Die Stadt darf Dritten lediglich die Durchleitung von Wasser durch das Stadtgebiet gestatten. Sie darf dieses Recht jedoch nur mit der Auflage erteilen, dass aus den Durchgangsleitungen außer an die Gesellschaft weder unmittelbar noch mittelbar Wasser in das jeweilige Gebiet der Stadt abgegeben wird und dass die Durchgangsleitungen die Anlagen der Gesellschaft nicht beeinträchtigen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, auch Durchgangsleitungen, die der Versorgung anderer Abnehmer außerhalb des Stadtgebietes mit Wasser dienen, unter Benutzung der in § 2 Ziff. 1 erwähnten Grundstücke durch das Stadtgebiet zu legen und diese Leitungen zu benutzen und zu erweitern. Nach Vertragsablauf bleibt dieses Recht bis zu einer vertraglichen Neuregelung bestehen. Über die Einzelheiten der weiteren Inanspruchnahme der gemeindlichen Grundstücke werde die Stadt und die Gesellschaft eine besondere Vereinbarung abschließen. Dazu gehört auch die Festlegung einer angemessenen Vergütung, soweit eine solche gesetzlich zulässig ist.

Die Gesellschaft liefert der Stadt aus den Durchgangsleitungen während der Nutzungsdauer jederzeit Wasser zu angemessenen Bedingungen, sofern die Lieferung ohne Beeinträchtigung der sonstigen Verpflichtungen der Gesellschaft und ohne besondere Aufwendungen für diese möglich ist. Die Durchgangsleitungen bleiben im Eigentum der Gesellschaft.

3. Die Gesellschaft wird im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Stadt in allen Fragen der örtlichen Wasserversorgung beraten.

§ 2

Benutzung des öffentlichen Verkehrsraums und sonstiger gemeindlicher Grundstücke

1. Die Stadt räumt der Gesellschaft das ausschließliche Recht ein, den öffentlichen Verkehrsraum (Straßen, Wege, Plätze, Brücken usw.), über den die Stadt verfügt, für die Herstellung, den Betrieb und die Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen zu benutzen. Dieses Nutzungsrecht gilt auch für Leitungen, die nicht oder nur teilweise der Versorgung im Stadtgebiet dienen.

An den übrigen Bauwerken und Grundstücken der Stadt wird der Gesellschaft ein entsprechendes Nutzungsrecht eingeräumt; über die Einzelheiten ist jeweils eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.

2. Versorgungsanlagen sind die der Fortleitung von Wasser dienenden Leitungen und Armaturen, Signalleitungen und dergleichen. Zu den Versorgungseinrichtungen gehören auch die zugehörigen Anlagen, wie Pumpwerke, Behälter, Brunnenstuben, Schächte, Hinweisschilder und sonstiges Zubehör.

Benötigt die Gesellschaft zur Errichtung von zugehörigen Anlagen wie Pumpwerke, Behälter usw. stadteigene Grundstückflächen, soll die diese entweder an die Gesellschaft zu ortsüblichen Preisen veräußern oder der Gesellschaft aufgrund eines dinglichen Rechts gegen eine angemessene Entschädigung zur Nutzung überlassen. Die hierbei anfallenden Kosten trägt die Gesellschaft.

3. Beabsichtigt die Stadt, Grundstücke, auf denen sich Leitungen oder sonstige Anlagen der Gesellschaft befinden, an Dritte zu veräußern, wird die Stadt die Gesellschaft rechtzeitig vor der Veräußerung hierüber unterrichten. Sofern Leitungen oder sonstige Anlagen der Gesellschaft nicht bereits dinglich gesichert sind, bestellt die Stadt an diesen Grundstücken vor Veräußerung auf Verlangen der Gesellschaft zu deren Gunsten beschränkte persönliche Dienstbarkeiten. Die Gesellschaft zahlt dabei an die Stadt eine einmalige Entschädigung in angemessener Höhe. Bei land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken sind dies die mit den Forstbehörden und Bauernverbänden vereinbarten Sätze. Die Kosten der Einräumung der Dienstbarkeit trägt die Gesellschaft.

4. Bei Näherungen, Kreuzungen usw. von Leitungen Dritter sollen die Kosten von Schutzmaßnahmen, Leitungsverlegungen usw. von demjenigen getragen werden, der seine Anlagen zuletzt errichtet oder ändert. Die Stadt wird sich bemühen, dies bei Abschluss von Verträgen mit Dritten sicherzustellen.

Bei Leitungsbaumaßnahmen von Unternehmen, die zu 100% im Eigentum der Stadt stehen, gelten hinsichtlich der Kostentragung ausschließlich die Regelungen des § 4. Gleiches gilt für Leitungsbaumaßnahmen von Zweckverbänden, sofern der ausführende Zweckverband die Erfüllung gemeindlicher Aufgaben übernommen hat und die betreffende Baumaßnahme ausschließlich der Ver- oder Entsorgung in einer oder mehreren Städten dient, mit welchen ein Konzessionsvertrag mit der Gesellschaft besteht.

§ 3

Planung, Bau und Betrieb von Leitungen und Anlagen

1. Die Gesellschaft errichtet die Leitungen und sonstigen Anlagen – zusammen im Folgenden „Verteilungsanlagen“ genannt – nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und hält diese in einwandfreiem, betriebsfähigem Zustand.

Die Gesellschaft wird die Verteilungsanlagen im Stadtgebiet so planen, errichten, instand halten und betreiben, dass eine sichere und wirtschaftliche Betriebsweise möglich ist. Dabei wird die Gesellschaft die Belange des Umweltschutzes in angemessener Weise berücksichtigen.

2. Die Gesellschaft wird die Stadt rechtzeitig über beabsichtigte Baumaßnahmen an den Verteilungsanlagen informieren, um damit der Stadt die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben. Ebenso wird die Stadt die Gesellschaft rechtzeitig über Planung und Durchführung von Baumaßnahmen unterrichten, die Einfluss auf vorhandene Verteilungsanlagen oder deren Planung haben können. Sofern die durchzuführenden Arbeiten der unaufschiebbaren Behebung von Störungen und Schäden dienen, ist die Unterrichtung des jeweiligen Vertragspartners so rasch wie möglich nachzuholen.

3. Die Gesellschaft wird vor der Errichtung neuer sowie vor Erweiterung und Änderung bestehender Verteilungsanlagen die Zustimmung der Stadt einholen, soweit öffentliche Verkehrswege oder sonstige Grundstücke der Stadt berührt werden. Die Zustimmung kann nur versagt werden, wenn überwiegende öffentliche Interessen oder sonstige wesentliche Belange der Stadt entgegenstehen.

Bei Baumaßnahmen geringen Umfangs (insbesondere Baugruben zur Herstellung von Hausanschlüssen, Einbau von Armaturen o.a. mit einer Grabenlänge von max. 50 m im öffentlichen Verkehrsraum) genügt eine rechtzeitige Anzeige bei der Stadt unter Angabe des Ausführungszeitpunkts und Vorlage eines Lageplans. Die Stadt kann der Ausführung unter den in Satz 2 genannten Voraussetzungen widersprechen.

Die Stadt wird die Gesellschaft bei der Trassenfindung und der Erlangung öffentlich-rechtlicher Genehmigungen für den Bau von Verteilungsanlagen sowie beim Erwerb von Grundstücken oder Rechten an Grundstücken Dritter im Stadtgebiet unterstützen. Rechtliche oder finanzielle Verpflichtungen erwachsen der Stadt daraus nicht.

4. Die Gesellschaft hat bei Bauarbeiten Entwässerungsanlagen, Anlagen zur Straßenbeleuchtung, Leitungen oder sonstige gemeindliche Anlagen nach Weisungen der Stadt zu sichern und wieder herzustellen. Die gleiche Verpflichtung trifft die Stadt hinsichtlich der Verteilungsanlagen der Gesellschaft, die durch Arbeiten der Stadt an ihren Anlagen beeinträchtigt werden. Satz 1 gilt entsprechend für Anlagen Dritter, die die Erfüllung gemeindlicher Aufgaben übernommen haben. Die Stadt stellt ihrerseits sicher, dass auch diese Dritten bei ihren Arbeiten betroffene Verteilungsanlagen der Gesellschaft entsprechend behandeln.
5. Nach Beendigung der Bauarbeiten wird die Gesellschaft die benutzten Grundstücke oder Bauwerke nach Maßgabe der jeweils allgemein anerkannten Regeln der Technik wieder in den vorherigen bzw. einen gleichwertigen Zustand versetzen oder wird, sofern die Stadt es wünscht, an Stelle der Wiederherstellung eine entsprechende Entschädigung leisten.

Für die von der Gesellschaft ausgeführten Bauarbeiten gilt eine Gewährleistungsfrist von fünf Jahren. Sie beginnt mit der Abnahme der wiederhergestellten Oberflächen durch die Stadt, spätestens jedoch 1 Monat, nachdem der Stadt der Abschluss der Bauarbeiten mitgeteilt wurde.

6. Die Gesellschaft führt ein Bestandsplanwerk über ihre in der Stadt vorhandenen Verteilungsanlagen nach einem in der Versorgungswirtschaft üblichen Standard. Sie stellt der Stadt jährlich auf Anforderung eine aktualisierte Übersicht über die im Stadtgebiet vorhandenen Verteilungsanlagen in der bei der Gesellschaft vorhandenen Form unentgeltlich zur Verfügung. Soweit verfügbar und gewünscht, werden die Daten auf Basis des aktuellen technischen Standards geliefert. Dies entbindet die Stadt allerdings nicht von ihrer Pflicht, vor der Ausführung von Bauarbeiten das Vorhandensein sowie die genaue Lage von Verteilungsanlagen der Gesellschaft im Arbeitsbereich bei dieser zu erheben. Im Übrigen erhält die Stadt auf Anfrage wie jeder Dritte Auskunft über den aktuellen Leitungsverlauf an einzelnen Punkten des Versorgungsnetzes.
7. Die Stadt kann von der Gesellschaft die Beseitigung endgültig stillgelegter Verteilungsanlagen verlangen, soweit diese Anlagen Maßnahmen der Stadt erschweren oder behindern.

§ 4

Änderung der Verteilungsanlagen

1. Die Stadt kann eine Änderung der Verteilungsanlagen verlangen, sofern dies im öffentlichen Interesse der Stadt notwendig ist. Die Stadt wird die Gesellschaft vor allen Maßnahmen, die eine Änderung von Verteilungsanlagen notwendig machen, verständigen und ihr dadurch Gelegenheit zur Stellungnahme geben, damit die Änderungen zum beiderseitigen Vorteil auf das durch das öffentliche Interesse gebotene Maß beschränkt werden und der angestrebte Zweck mit den für beide Seiten geringsten Aufwendungen erreicht wird.
2. Erfolgt die Änderung der Verteilungsanlagen auf Verlangen der Stadt, werden die Verlegungskosten (Selbstkosten) wie folgt getragen:
 - Bei Anlagen, die noch nicht älter als 5 Jahre sind, trägt die Gesellschaft 25 %, die Stadt 75 % der Kosten.
 - Die Kostentragungspflicht der Gesellschaft erhöht sich je weiterem begonnenem Jahr um 5 Prozentpunkte, d. h. die Kosten der Verlegung von Anlagen, die älter als 19 Jahre sind, trägt die Gesellschaft in vollem Umfang.

Erfolgt die Änderung der Verteilungsanlagen auf Veranlassung der Gesellschaft, so trägt die Gesellschaft die entstehenden Kosten.

Hat die Stadt Ersatzansprüche gegenüber Dritten oder leisten Dritte Zuschüsse, sind diese zur Minderung der Änderungskosten zu verwenden, soweit dies mit der Zweckbestimmung der geleisteten Zuschüsse in Einklang steht. Die Kostenerstattungsregelung für Sanierungsgebiete gemäß § 150 Baugesetzbuch bleibt unberührt. Bei dinglich gesicherten Verteilungsanlagen gilt die gesetzliche Folgekostenregelung (§ 1023 BGB).

3. Wenn nicht dinglich gesicherte Verteilungsanlagen auf Grundstücken Dritter infolge planerischer Festlegungen der Stadt (z. B. bei der Aufstellung eines Bebauungsplans) verlegt werden müssen, findet Abs. (2) entsprechend Anwendung.

§ 5

Konzessionsabgabe; sonstige Leistungen

1. Die Stadt erhält als Entschädigung für die der Gesellschaft eingeräumte Wegenutzungsrechte Konzessionsabgaben entsprechend den höchstzulässigen Sätzen Konzessionsabgabenanordnung - KAE - vom 4.3.1941.

Der Eigenverbrauch der Gesellschaft zu Betriebs- und Verwaltungszweck bleibt abgabefrei.

2. Wird die Konzessionsabgabe preisrechtlich freigegeben, so ist eine angemessene, möglichst die zuletzt gezahlte Konzessionsabgabe zu bezahlen. Bei Festlegung der Angemessenheit ist die Branchenüblichkeit und die Vertretbarkeit im Blick auf die Wettbewerbssituation der Gesellschaft bzw. der jeweils betroffenen Versorgungssparte zu berücksichtigen.
3. Auf die Konzessionsabgabezahlungen an die Stadt werden von der Gesellschaft vierteljährliche Abschlagszahlungen in Höhe von jeweils 25 % des Vorjahresbetrages am Ende des abgelaufenen Quartals geleistet. Die Abrechnung der für ein Kalenderjahr zu bezahlenden Konzessionsabgaben erfolgt bis spätestens Ende März des folgenden Jahres. Dabei sind die Abrechnung, die ihr zugrunde gelegten Daten sowie deren Ermittlungen nachvollziehbar darzustellen.

4. Die Gesellschaft wird nach der Berechnung der Konzessionsabgaben für jedes Kalenderjahr durch einen Wirtschaftsprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Abrechnung für die Gesellschaft insgesamt überprüfen und testieren lassen; eine Kopie des Testats ist der Stadt auf Anforderung zu überlassen.
5. Auf das zur Deckung des kommunalen Bedarfs zu den allgemeinen Tarifen gelieferte Wasser gewährt die Gesellschaft einen Preisnachlass von 10 %, sofern das Wasser für Einrichtungen verwendet wird, die öffentlichen Zwecken dienen.

§ 6

Anschluss- und Versorgungspflicht

1. Die Gesellschaft verpflichtet sich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Stadt und ihre Einwohner zu den allgemeinen Bedingungen für die Wasserversorgung von Tarifkunden (AVB WasserV) in der jeweils geltenden Fassung und allgemeinen Tarifpreisen an ihr Versorgungsnetz anzuschließen. Außerdem ist die Gesellschaft berechtigt, Sonderverträge über Lieferungen abzuschließen.
2. Sollte die Gesellschaft oder sollten ihre Zulieferer durch Umstände, die abzuwenden nicht in ihrer Macht liegen, am Bezug oder an der Weiterleitung von Wasser verhindert sein, so ruhen die Verpflichtungen nach Ziff. 1, solange und soweit die Störung und ihre Folgen andauern.
3. Die Gesellschaft kann die Versorgung zur Durchführung betriebsnotwendiger oder im öffentlichen Interesse erforderlicher Arbeiten unterbrechen. Sofern nicht Gefahr in Verzug vorliegt, wird sie eine solche Absicht ortsüblich bekannt machen und die Unterbrechung zeitlich so einrichten, dass die Abnehmer möglichst wenig beeinträchtigt werden.

§ 7

Haftung

Die Gesellschaft haftet der Stadt oder Dritten nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, die bei der Errichtung, Änderung, Entfernung oder dem Betrieb von Verteilungsanlagen der Gesellschaft entstehen. Soweit es hierbei auf ein Verschulden der Gesellschaft ankommt, wird die Gesellschaft nur dann von der Haftung frei, wenn sie fehlendes Verschulden nachweist. Die Gesellschaft wird die Stadt von etwaigen Ansprüchen Dritter nach Satz 1 freistellen. Die Stadt wird die Behandlung dieser Ansprüche mit Gesellschaft abstimmen. Die Stadt haftet der Gesellschaft für Beschädigungen ihrer Verteilungsanlagen, wenn ihr ein Verschulden nachgewiesen wird; die Ersatzpflicht für die Wiederherstellung der beschädigten Anlagen ist auf die dafür entstehenden Selbstkosten beschränkt.

§ 8

Vertragsdauer

Der Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft und läuft auf die Dauer von 20 Jahren. Der Vertrag verlängert sich einmalig um 10 Jahre, wenn er nicht zwei Jahre vor seinem Ablauf schriftlich gekündigt wird.

§ 9

Erwerb der Anlagen durch die Stadt

1. Die Stadt ist verpflichtet, sämtliche der Versorgung mit Wasser dienenden Anlagen und sonstigen Gegenständen im Stadtgebiet - mit Ausnahme der Durchgangsleitungen und solcher Anlagen, die für die Versorgung der Stadt nicht erforderlich sind - in ihrer Gesamtheit käuflich zu erwerben, wenn sie selbst den Vertrag kündigt. Sie kann diese Pflicht auf einen Dritten übertragen.
2. Als Übernahmepreis gilt der Sachzeitwert. An seine Stelle tritt eine andere angemessene Vergütung, falls der Sachzeitwert zum Übergabezeitpunkt nicht mehr zulässig sein sollte oder falls die Gesellschaft ihrerseits die Versorgungsanlagen ursprünglich zu einem anderen Wert von der Stadt übernommen hatte. Der Sachzeitwert errechnet sich aus dem Wiederbeschaffungswert und dem Verhältnis der Restlebensdauer zur betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (Gesamtlebensdauer). Er ist somit nach folgender Formel zu errechnen:

Sachzeitwert

$$= \frac{\text{Restlebensdauer} \times \text{Wiederbeschaffungswert}}{\text{Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer}}$$

Noch nicht aufgelöste Baukostenzuschüsse sind preismindernd zu berücksichtigen.

Ist die Stadt mit der Höhe des Übernahmepreises nicht einverstanden, so wird dieser durch einen für beide Vertragsparteien einvernehmlich zu bestimmenden Schiedsgutachter festgestellt. Der Schiedsgutachter muss Wirtschaftsprüfer bzw. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sein. Falls sich die Parteien nicht über die Person des Schiedsgutachters einigen, wird der Schiedsgutachter vom Präsidenten des zuständigen OLG bestimmt. Die Schiedsgutachterfeststellung unterliegt entsprechend §§ 317 ff. BGB gerichtlicher Kontrolle.

3. Mit dem Tage der Übernahme gehen alle Rechte und Verpflichtungen aus den bestehenden Verträgen über die Wasserversorgung innerhalb der Stadt von der Gesellschaft auf die Stadt über.
4. Der Kaufpreis gem. Ziff. 2 ist am Tage der Übernahme von der Stadt in bar in der dann am Erfüllungsort geltenden Währung zu bezahlen.

§ 10

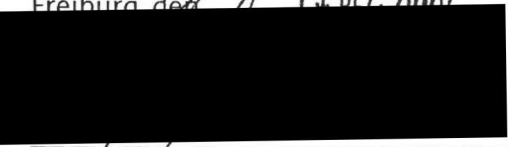
Allgemeine Regelungen

1. Die Vertragspartner sind berechtigt und verpflichtet, ihre Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf einen Nachfolger zu übertragen, der ihre Funktion bzw. Aufgabenstellung aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung übernommen hat. Der jeweils andere Vertragspartner ist zu informieren; er ist berechtigt, einer derartigen Übertragung zu widersprechen, wenn der Rechtsnachfolger keine Gewähr dafür bietet, dass er die aus diesem Vertrag resultierenden Pflichten in gleicher Weise wie der bisherige Vertragspartner erfüllt.
2. Sollte es der Gesellschaft durch Gesetz oder Verwaltungsmaßnahmen ganz oder teilweise unmöglich werden, die in diesem Vertrag vereinbarten Leistungen für die von der Stadt eingeräumten Rechte zu erbringen, so wird die Gesellschaft im Rahmen des rechtlich Zulässigen der Stadt andere gleichwertige Leistungen gewähren, soweit die Gesellschaft durch den Wegfall oder die Beschränkung der genannten Vorschriften begünstigt wird. Die Art und Weise der dann zu erbringenden Leistungen wird zwischen den Vertragspartnern vereinbart.
3. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages rechtsunwirksam sein oder werden, wird die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen davon nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, die rechtsunwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Bestimmung zu ersetzen.
4. Bei Streitigkeiten über den Inhalt oder den Vollzug des Vertrages werden die Vertragspartner eine gütliche Einigung anstreben. Gelingt dies nicht, so entscheiden die ordentlichen Gerichte, sofern sich beide Vertragspartner nicht auf die Einsetzung eines Schiedsgerichts oder auf die Einholung eines Schiedsgutachtens einigen.

Gerichtsstand ist Freiburg.

5. Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

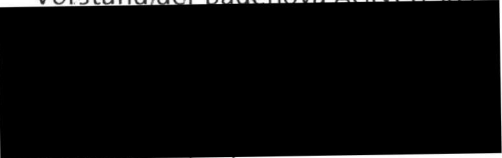
Freiburg, den 19. DEZ. 2012


Dr. Dieter Salomon
Oberbürgermeister der Stadt Freiburg


Mathias Nikolay
Vorstand der badenova AG & Co. KG

Freiburg, den 19. DEZ. 2012


Dr. Thorsten Radensleben
Vorstand der badenova AG & Co. KG


Maik Wassmer
Vorstand der badenova AG & Co. KG